

0080462-37.2013.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... apta a demonstrar a prática, pela acusada, de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Com efeito, a confissão da acusada na primeira fase da persecução penal encontra respaldo nas demais provas colhidas sob o crivo contraditório.

A vítima, além do reconhecimento pessoal em ambas as fases, ressaltou que entrou em sua residência acompanhada da acusada e, momentos após ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0080462-37.2013.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0080462-37.2013.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Prisão Preventiva - 579/2013 - 4º Distrito Policial - Consolação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIMONE PINHEIRO MAGALHAES e outro

Vistos.

SIMONE PINHEIRO MAGALHAES, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, porque, no dia 13 de setembro de 2011, por volta das 20 horas e 15 minutos, na Rua Araquá, nº 100, apartamento nº 14, Bela Vista, nesta cidade, previamente ajustada e com unidade de desígnios com Carmen Therezinha Monconill (extinta a punibilidade em razão de óbito), subtraiu, para proveito comum, depois de haver reduzido a vítima Neusa Merini à impossibilidade de resistência, uma bolsa contendo documentos e cartões bancários e um aparelho de pressão pertencentes à vítima Neusa, uma corrente de ouro, joias, casacos, perfumes, óculos de sol pertencente à Flávia Merini.

A denúncia foi recebida (fls. 32/33).

A ré foi citada (fls. 226) e apresentou defesa prévia (fls. 232), após o que o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 235).

Sobreveio aos autos a notícia do falecimento da acusada Carmen Therezinha

Monconill, confirmada pela certidão de óbito, acostada às fls. 346. Em consequência, foi declarada extinta a punibilidade de Carmen.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e, em seguida, as testemunhas, e a acusada foi interrogada ao final.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação da ré nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por falta de provas e desenvolveu teses subsidiárias.

É o relatório.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Inferre-se do conjunto probatório harmônico que, no dia 13 de setembro de 2011, por volta das 20 horas e 15 minutos, na Rua Araquá, nº 100, apartamento nº 14, Bela Vista, nesta cidade, SIMONE PINHEIRO MAGALHAES, previamente ajustada e com unidade de desígnios com outra pessoa do sexo feminino, subtraiu, para proveito comum, depois de haver reduzido a vítima Neusa Merini à impossibilidade de resistência, uma bolsa contendo documentos e cartões bancários e um aparelho de pressão pertencentes à vítima Neusa, uma corrente de ouro, joias, casacos, perfumes, óculos de sol pertencente à Flavia Merini.

Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima Neusa estava saindo do supermercado Dia, localizado na Rua Santo Antônio, quando foi abordada pelas acusadas, que se ofereceram para carregar suas sacolas com as compras. Na sequência, a vítima entrou no carro das denunciadas e foi levada por elas até sua residência. Neste local, a denunciada SIMONE pediu para subir no apartamento da vítima para ir ao banheiro, no que foi atendida pela vítima. Assim, enquanto sua comparsa permaneceu no veículo, SIMONE subiu com a vítima no apartamento dela.

Já no apartamento, a ré SIMONE pediu um copo de água e, aproveitando-se da distração da vítima, colocou droga ou algum medicamento na água e depois ofereceu à vítima, que aceitou e ingeriu a água com a substância colocada pela denunciada SIMONE. Após ingerir a água oferecida pela denunciada, a vítima perdeu os sentidos, oportunidade em que a acusada SIMONE passou a revirar o apartamento da vítima e subtraiu vários pertences dela e da filha dela, Flávia. Depois de se apoderarem dos bens das vítimas, as duas denunciadas fugiram do local.

Quando a filha da vítima, Flavia Merini, chegou em casa, percebeu que a porta estava entreaberta sem sinais de arrombamento e se deparou com sua mãe desacordada no sofá, notando que os quartos e a cozinha estavam revirados. A polícia foi acionada e a vítima Neusa foi levada ao Pronto Socorro do Hospital Central, onde permaneceu em observação até recobrar os sentidos.

Ocorre que, em julho de 2013, a polícia civil recebeu a informação da prisão das acusadas, suspeitas da prática de roubo conhecido vulgarmente como "boa noite cinderela". Pesquisando nos arquivos da polícia, os policiais se depararam com o boletim de ocorrência do presente caso, oportunidade em que a vítima Neusa foi chamada para comparecer na delegacia e reconheceu pessoalmente as duas denunciadas.

A materialidade dos delitos acha-se consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 15), laudo pericial (fls. 106/107), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 20/21), a acusada SIMONE disse que

abordou a vítima em uma igreja, quando lhe ofereceu uma carona. No momento em que chegaram à casa da vítima, esta pediu para que entrasse na residência e, após usar o banheiro, foi convidada pela ofendida para tomar um café. Asseverou que colocou "DORMENIQUE" no café da vítima, que perdeu a consciências após cerca de 15 minutos quando estava sentada no sofá. Ato contínuo, passou a vasculhar a residência, subtraindo dali uma bolsa de cor preta, cartões bancários, um dele com a respectiva senha, documentos e corrente de ouro. Por fim, retirou-se do local, deixando a porta entreaberta.

A acusada CARMEM, por seu turno, quando ouvida na fase administrativa (fls. 27), alegou que não se recordava dos fatos. Não foi ouvida em juízo diante de seu falecimento.

Ouvida em juízo, a ré SIMONE confirmou que não conhecia as vítimas de data anterior. Negou a prática do crime. Alegou a corré Carmem era sua companheira. Disse que a confissão na delegacia foi referente a outro crime e alegou que não sabia o nome da vítima.

A negativa apresentada pela acusada restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

A vítima do delito, Neusa Merini, disse, na delegacia (fls. 13), que saía do mercado quando foi abordada por SIMONE e Carmen. Ambas ofereceram para carregar suas sacolas. Por estar com dores na coluna, adentrou no carro das acusadas e seguiu para seu apartamento. Alegou que Carmen ficou no carro, enquanto SIMONE pediu para subir, pois precisava ir ao banheiro. Após usar o banheiro, a acusada SIMONE pediu água e, em seguida, ofereceu a água. Contou que bebeu a água, perdendo os sentidos logo em seguida. Ficou internada. Constatou que foram subtraídos diversos objetos de sua filha, tais como joias, dois casacos, perfumes, desodorantes, óculos de sol e seu aparelho de pressão. Reconheceu as acusadas como sendo as duas mulheres que lhe ofereceram ajuda.

Ouvida em juízo, na audiência realizada no dia 08 de março de 2022, a vítima do delito, Neusa Merini, reconheceu pessoalmente a acusada SIMONE, com absoluta convicção, como sendo uma das autoras do delito. Disse que estava fazendo compras quando foi abordada pelas rés que lhe ofereceram ajuda com as sacolas. As acusadas deram carona até sua casa. Lá chegando, as mulheres pediram para tomar água e as duas foram até ao seu imóvel. Deu um copo de água para cada uma das mulheres. Não viu, mas acha que elas colocaram alguma coisa na água que tomou. Após tomar água, perdeu os sentidos e foi direcionada ao hospital. Relatou que foram subtraídos muitos objetos, joias, medidor de pressão, dinheiro. Fez o reconhecimento de duas pessoas na delegacia e uma das mulheres é a pessoa reconhecida em audiência no fórum. Não teve dúvidas no reconhecimento. Não sabe quanto tempo ficou desacordada e atualmente possui 88 anos..

A ofendida Flavia Merini, quando ouvida na delegacia (fls. 14), disse que chegou em sua residência onde mora juntamente com sua mãe, momento em que encontrou a porta entreaberta e as luzes apagadas. Quando entrou, encontrou sua mãe desacordada, no sofá e o dormitório e a cozinha estavam revirados. Em seguida, disse que chamou a polícia e sua mãe foi socorrida. Joias e outros pertences foram subtraídos. Asseverou que sua mãe compareceu na delegacia, onde reconheceu as acusadas.

Sob o contraditório, Flavia Merini contou que chegou na residência por volta das 19h 30m da noite. A porta estava entreaberta e encontrou sua mãe desacordada e salivando. Foi até o quarto e visualizou que estava revirado, inclusive com a caixinha de joias vazia. Acionou a polícia e sua mãe foi direcionada ao hospital. Sua mãe ficou uma noite e metade de um dia em observação. Relatou que sua mãe lembra muito pouco do ocorrido, mas conta que foi abordada no sacolão por duas mulheres que a ofereceram carona. Uma das mulheres pediu para utilizar o toalete. A

mulher pediu para que sua mãe esquentasse água, pois teria um cappuccino saboroso. Sua mãe o fez e ficou desacordada. Não recuperou nada e teve um prejuízo estimado em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Acompanhou sua mãe na delegacia, onde ela reconheceu duas mulheres sem sombra de dúvidas como sendo as duas mulheres do dia dos fatos.

A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que: "Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP, 4ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação criminal nº 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011).

Antônio Marcos da Silva, ouvido somente na delegacia (fls. 16), já falecido (fls. 96), disse ser zelador do prédio em que a vítima Neusa mora e confirmou que, no dia dos fatos, a ofendida adentrou ao local acompanhada de SIMONE por volta das 16h:20m, saindo a acusada do edifício somente por volta das 17h:10m.

O policial militar Elton Ricardo da Cunha (posteriormente falecido, fls. 271), quando ouvido na delegacia (fls. 114/116), narrou a diligência realizada, ocasião em que ratificou o inteiro teor de suas versões ofertadas na Sede do 78º DP/SP, as quais deram origem ao histórico do B.O. 5667/2011. Disse que, naquele dia 13/09/2011, encontrava-se em patrulhamento de rotina, quando foi acionado via COPOM para atender ocorrência na rua Araquá, nº 100 - apto 14. No local, deparou-se com a solicitante Flávia Merini, a qual relatou-lhe que ali residia com sua genitora, a Srª Neusa Merini, que também figurou como vítima. Flávia lhe disse que, ao chegar naquele recinto, havia encontrado a porta de entrada semiaberta, com a chave pela parte interna, mas que a porta não apresentava nenhum sinal de arrombamento. As luzes estavam apagadas e, em sequência, visualizou que sua genitora estava meio atordoada, no sofá da sala, sentada, devidamente vestida e calçada, mas que Neusa não conseguia se expressar. Flávia teria visualizado, na sala onde sua mãe estava, um copo contendo café e algumas bolachas, declinando que sua mãe não tinha hábito de ingerir café. Em sequência, Flávia constatou que seu quarto estava todo revirado, constatando também a falta de alguns pertences, descritos como subtraídos no referido B.O. Contou que Flávia providenciou socorro a sua genitora, levando-a ao P.S. da Santa Casa. O depoente então apresentou a ocorrência junto ao 78º DP/SP, recordando-se que foi requisitado perícia para o local dos fatos.

O policial civil Valter, ouvido em audiência virtual realizada em agosto/2021 (fls. 322/323), afirmou que foi uma investigação de crimes patrimoniais praticados contra idosas. Uma das rés ganhava a confiança de ofendidas e ministrava algo para que

ficassem inconscientes. Era o "boa noite cinderela". Depois as agentes se aproveitavam dos cartões das vítimas para realizar compras ou saques. Não se recorda do caso específico da denúncia. A primeira vítima foi ouvida no 6º Distrito Policial. Outras vítimas foram identificadas. Não lembra de confissão na fase policial (fls. 322/323).

A testemunha Maria Antônia, em audiência virtual realizada em agosto/2021 (fls. 322/323), disse que era policial civil e trabalhou na investigação de crimes como o tratado na denúncia. Lembra que as investigadas usavam o "boa noite cinderela" para tirar a consciência das vítimas idosas. Por vezes elas se ofereciam para carregar sacolas em mercados, adentravam na casa das pessoas e colocavam algo na água. Lembra-se que num dos casos uma vítima chegou a falecer. Pelo que se lembra houve reconhecimento positivo no 6º Distrito Policial, oportunidade em que as rés foram colocadas ao lado de outras pessoas semelhantes para o ato. Acredita que as rés confessaram a prática criminosa.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, tais policiais sequer conheciam o réu, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-lo.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na manutenção da ordem do sistema carcerário e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática, pela acusada, de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Com efeito, a confissão da acusada na primeira fase da persecução penal encontra respaldo nas demais provas colhidas sob o crivo contraditório.

A vítima, além do reconhecimento pessoal em ambas as fases, ressaltou que entrou em sua residência acompanhada da acusada e, momentos após beber um líquido oferecido pela mesma, perdeu a consciência, ocorrendo logo em seguida a subtração dos bens.

Outrossim, Antônio Marcos da Silva, ouvido somente na delegacia em razão do seu falecimento (fls. 96), asseverou que era zelador à época dos fatos e visualizou pelas câmeras de segurança o momento em que a acusada SIMONE acompanhava a ofendida entrando no edifício, e também o momento em que aquela saiu sozinha, cerca de uma hora depois.

Ressalte-se que eventuais disparidades entre os relatos da vítima em solo policial e em juízo não possuem o condão de afastar o edito condenatório, eis que foram apenas sobre fatos não substanciais, ocasionados pelo tempo e também em razão de

sua idade (atualmente conta com 88 anos). A vítima Neusa confirmou em juízo acerca dos principais fatos incriminadores, desde a abordagem da acusada e sua comparsa, até o momento em que ficou desacordada.

Deste modo, as circunstâncias acima destacadas, juntamente com a confissão da acusada SIMONE na delegacia, não deixam dúvidas acerca da autoria sobre dos fatos narrados na exordial acusatória.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Necessário reconhecer a agravante genérica do art. 61, II, "h", do CP, vez que a ofendida Neusa é pessoa com mais de 60 anos ao tempo do delito. Tal fato, em que pese não constar na capitulação jurídica da denúncia, consta dos autos, razão pela qual se aplica o disposto no artigo 383, do Código de Processo Penal. Ressalte-se que se trata de agravante de natureza objetiva (como também nas hipóteses de criança, enfermo e mulher grávida) e, sendo assim, incide sempre que o crime é cometido contra idoso.

A redução à incapacidade de resistência restou comprovada pelos depoimentos da ofendida, mas também pela própria confissão da acusada na delegacia, no sentido de que se utilizou de uma substância para que a vítima Neusa perdesse os sentidos e possibilitasse então praticar a rapina. Como relatado nos depoimentos colhidos, era esse o "modus operandi" utilizado pelas meliantes, as quais tinham como alvo as vítimas idosas para a prática do delito.

A causa de aumento do concurso de agentes restou demonstrada pela prova oral, notadamente, nas declarações da ofendida Neusa, sendo inegável que a acusada SIMONE agiu mediante prévio conluio com sua comparsa, que participou desde o início do iter criminis, ajudando para que ganhassem a confiança da vítima, uma aderindo à vontade da outra na ação criminosa.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas de que a acusada praticou o crime em questão, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), tem-se que a ré ostenta maus antecedentes (processo nº 0026512-40.2009.826.0050 - 10ª Vara Criminal de São Paulo - fato de 2008 - furto - transitado em julgado em 2014 - por cumprir - fls. 184; processo nº 0003571-14.2009.826.0050 - 25ª Vara Criminal de São Paulo - fato de 2008 - furto - transitado em julgado em 2015 - por cumprir - fls. 185; processo nº 0068976-55.2013.826.0050 - 19ª Vara Criminal de São Paulo - fatos de 2010 - roubo e expor a vida de outrem a perigo - transitado em julgado em 2017 - por cumprir - fls. 186); consigne-se que a subtração de bens praticada em plena luz do dia e no interior de uma residência configura delito que se reveste de muito maior gravidade, pois requer muito maior ousadia do agente. A intensidade do dolo é imensamente distinta e superior do que em um roubo ocorrido em lugar público ou estabelecimento comercial; tem-se ainda o prejuízo suportado pelas vítimas, que não recuperaram os bens subtraídos, circunstâncias que devem ser sopesadas nesta fase. Desse modo, a pena-base deve ser fixada acima do patamar mínimo cominado à espécie para o delito, isto é, em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo das penas, há que se reconhecer a agravante prevista no art. 61, II, alínea "h", do Código Penal, visto que o crime foi cometido em face de vítima maior de 60 anos, razão pela qual majoro as penas em 1/6 (um sexto), ficando

as penas provisórias em 05 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na derradeira etapa, presente a majorante do inciso II, do § 2º do artigo 157 do Código Penal, cumpre exasperar as sanções em 1/3 (um terço), restando as penas definitivas em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento 18 dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado.

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional, tendo em vista a gravidade concreta do delito em questão, notadamente da personalidade da agente, os péssimos antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o montante de pena aplicada, fixo a modalidade inicial fechada (art.33, §3º, do CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar a ré SIMONE PINHEIRO MAGALHAES como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Por responder ao processo solta, faculto o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, Guia de Execução Definitiva e lance-se seu nome no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA